

1509633-87.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Bruno Paiva Garcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2109605/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 24471127 - 72º

D.P. VILA PENTEADO, 2109605 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO SERAFIM DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone:

11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail: Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1509633-87.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2109605/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 24471127 - 72º

D.P. VILA PENTEADO, 2109605 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO SERAFIM DE OLIVEIRA

Vítima:

SAUDE PUBLICA

1. INÍCIO: A audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento foi realizada em 30 de agosto de 2022, às 13 horas e 30 minutos, sob a presidência do mm. juiz de Direito, dr. BRUNO PAIVA GARCIA.

O ato ocorreu em AMBIENTE VIRTUAL, com a utilização do programa MICROSOFT TEAMS, e neste termo estão registradas as principais ocorrências, sendo indispensável a consulta à gravação que acompanha o presente termo.

2. CHAMADA DAS PARTES E TESTEMUNHAS: feita a chamada das partes e testemunhas, constatou-se o seguinte:

A. Ministério Público: dra. MAYARA CRISTINA NAVARRO LIPPEL

B. Defesa: dra. KARINA SANTOS SALVADOR - DEFENSORA PÚBLICA

C. Acusado: EDUARDO SERAFIM DE OLIVEIRA ausente

D. Testemunhas: JÚLIO CESAR COUTO DE OLIVEIRA JÚNIOR e DAVID CLEUSSIO SALES

3. DELIBERAÇÕES PRELIMINARES: O mm. juiz decretou a revelia do acusado que, embora

pessoalmente intimado (fl. 119), não ingressou na audiência, nos termos do disposto no artigo 367 do Código de Processo Penal.

4. OCORRÊNCIAS: Foram inquiridos os policiais militares JULIO CESAR COUTO DE OLIVEIRA JUNIOR e DAVID CLEUSSIO SALES. Nenhum requerimento foi apresentado com fundamento no disposto no artigo 402 do Código de Processo Penal. Declarou-se encerrada a instrução e o Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais orais, que foram registradas em sistema audiovisual. O MM. juiz proferiu sentença, nos seguintes termos: "VISTOS. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou EDUARDO SERAFIM DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. O processo tramitou regularmente com o recebimento da denúncia, citação pessoal do acusado, resposta à acusação e designação de audiência de instrução e julgamento. Encerrada a colheita da prova, o Ministério Público requereu a absolvição do acusado ao argumento de insuficiência probatória, com subsequente manifestação da defesa. É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal atribuiu ao Ministério Público a função de promover a ação penal pública com exclusividade <>. O princípio acusatório, portanto, é norma constitucional e governa todo o processo penal brasileiro. O juiz, no sistema acusatório, não tem compromisso com a acusação ou com a gestão da prova e assume posição de inércia, para garantia da imparcialidade, que é regra fundante do processo penal. Consequentemente, se o Ministério Público entende inviável o pedido condenatório por falta de provas, não pode o julgador substituí-lo na promoção da ação penal, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal. O requerimento de absolvição formulado pela acusação passa a ser vinculativo, isto é, obrigatório para o julgador. O artigo 385, do Código de Processo Penal, que autoriza o juiz a condenar o acusado mesmo que a própria acusação tenha requerido a absolvição, não foi recepcionado pela Constituição. Na hipótese dos autos, observo que o Ministério Público requereu a absolvição do acusado ao argumento de fragilidade da prova. ASSIM SENDO, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória para o fim de ABSOLVER EDUARDO SERAFIM DE OLIVEIRA das imputações contidas na denúncia, o que faço com fundamento no disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Autorizo a destruição dos objetos apreendidos. Publique-se. Intime-se. Comunique-se. Sentença proferida e publicada em audiência. Saem os presentes intimados".

O Ministério Público e a defesa afirmaram o desejo de NÃO RECORRER.

5. DELIBERAÇÕES FINAIS: "Em vista da ausência de recurso por parte do Ministério Público, o TRÂNSITO EM JULGADO da sentença em relação à acusação ocorreu nesta data (30 de agosto de 2022). Expeça-se edital de intimação da sentença para o acusado revel. Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações e comunicações necessárias. Saem os presentes intimados."

A gravação da audiência foi importada para o sistema informatizado SAJ-PG5, conforme o disposto no Comunicado Conjunto 1350/2020, e encontra-se vinculada a este termo.

Nada mais havendo no momento, lavrou-se este termo de audiência, por mim, REGINA KEICO HACHISUCA, Escrevente Técnico Judiciário, digitado e conferido, adiante assinado digitalmente apenas pelo MM. Juiz, dr. BRUNO PAIVA GARCIA, sendo dispensada a assinatura dos demais presentes.